Firmado digitalmente por
MAMANI PACOMPIA Hipolito FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/10/2026

ANA
Autoridad Nacional del Agua

REPÚBLICA DEL PERÚ

CUT: 203805-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0294-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 13 de octubre de 2026

VISTO:

El escrito ingresado con Código Único de trámite (CUT) 203805-2025 de fecha 02.09.2026, mediante el cual la empresa **MINERA SECA AGUAJAL S.A.** identificada con **RUC N° 20528082786**, interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 0220-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 11.08.2026.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, señala que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en la citada norma.

SEGUNDO.- Que, de conformidad con el numeral 207.2 del artículo 207 del TUO de la LPAG, establece que el plazo para interponer un recurso administrativo es de quince (15) días perentorios.

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Directoral N.° 0220-2026-ANA-AAA.MDD, notificada válidamente a la administrada el 12.08.2026, se resolvió sancionar a la empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A. con una multa equivalente a veinte coma cuarenta y ocho (20,48) UIT, por la comisión de una infracción calificada como MUY GRAVE en materia de recursos hídricos, consistente en efectuar vertimiento de aguas residuales de tipo minero hacia la quebrada Sin Nombre, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, ubicada en el sector Nueva, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios. Asimismo, se dispuso como medida complementaria el cese inmediato del referido vertimiento y la realización de los trámites correspondientes para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, otorgándose para tal efecto un plazo máximo de treinta (30) días calendario, computado a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución.

Firmado digitalmente por HUARANCCA VILLASANTE Edwar Alan FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 13/10/2026

CUARTO.- Que, mediante el escrito del visto ingresado en fecha 02.09.2026, la empresa Minera Seca Aguajal S.A., interpuso recurso de reconsideración contra lo resuelto en la

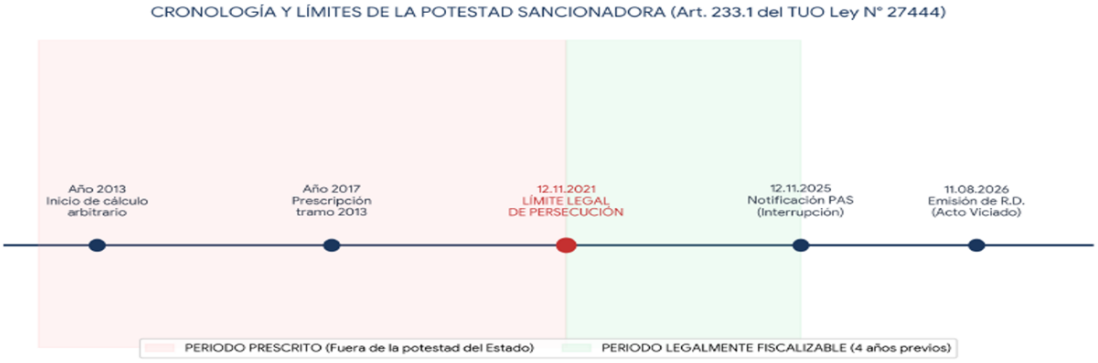
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 86E28207

Resolución Directoral N° 0220-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 11.08.2026 sustentando su recurso, concretamente conforme a los siguientes argumentos:

i) La administrada sostiene que la Resolución Directoral N.° 0220-2026-ANA-AAA.MDD incurre en nulidad parcial respecto de la cuantificación de la sanción pecuniaria, al haberse considerado “costos evitados” desde el año 2013. Señala que el inicio del procedimiento administrativo sancionador le fue notificado el **12 de noviembre de 2025** mediante la Notificación N.° 0038-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI y que, en aplicación de las reglas de prescripción previstas en el artículo 233 del TUO de la LPAG, no correspondería considerar hechos anteriores al **12 de noviembre de 2021**. En tal sentido, solicita que se excluyan de la cuantificación los conceptos económicos correspondientes al periodo comprendido entre el año 2013 y el 11.11.2021.

1. Representación Gráfica del Cómputo del Plazo Administrativo

El siguiente esquema cronológico ilustra de manera objetiva cómo la Autoridad Nacional del Agua excedió sus facultades legales al sancionar periodos extintos por el paso del tiempo, vulnerando el numeral 233.1 del artículo 233 del TUO de la Ley N° 27444:



2. MATRIZ DE TRAZABILIDAD CRONOLÓGICA Y CALIFICACIÓN DE VALIDEZ

Fecha / Periodo	Hito del Expediente	Análisis Técnico - Jurídico y Sustento Legal	Estado de la Potestad
Año 2013 al 11.11.2021	Periodo histórico liquidado en la multa.	La ANA pretende cobrar costos evitados desde el 2013 basándose en una ilegal 'presunción de continuidad'. No existen actas ni fiscalizaciones previas a 2025 que acrediten vertimientos en este tramo. Se ha superado en exceso el límite legal de 4 años.	**PRESCRITO (Nulidad Absoluta)**
12.11.2021	**BARRERA PRECLUSIVA LEGAL**	Constituye el límite cronológico máximo aplicable por la autoridad. Cualquier hecho o liquidación económica previa a esta fecha exacta se encuentra extinta por mandato del orden público.	**LÍMITE LEGAL**
12.11.2021 al 08.09.2025	Tramo temporal sin actividad inspectora.	Periodo donde la administración mantuvo inacción absoluta. No se cuenta con medios probatorios idóneos que demuestren continuidad, vulnerándose el Principio de Presunción de Licitud (Art. 248.9).	**NO COMPROBADO (Carga de la Prueba)**
09.09.2025	Supervisión de campo por la ANA.	Se levanta el Acta de Supervisión/Fiscalización. Primer hito fáctico de detección del vertimiento en las coordenadas UTM (WGS-84): Este 340 269 / Norte 8 559 962.	**ACTO INICIAL**
12.11.2025	**Notificación formal del PAS**	Se notifica válidamente la Notificación N° 0038-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI. Conforme al Art. 233.3, este acto interrumpe formalmente el cómputo de la prescripción fijando el retroceso legal.	**INTERRUPCIÓN DE PLAZO**
11.08.2026	Emisión de la R.D. N° 0220-2026-ANA-AAA.MDD.	El órgano sancionador emite la resolución aplicando una multa de 20.48 UIT, vulnerando la barrera preclusiva del 2021 al validar ilegalmente 'costos evitados' desde el año 2013.	**ACTO VICIADO (Impugnado)**

3. CONCLUSIÓN JURÍDICA DETERMINANTE

Al haberse determinado el inicio del PAS el 12.11.2025, la Autoridad Nacional del Agua **carece de potestad sancionadora** para perseguir infracciones o liquidar conceptos económicos (costos evitados) generados entre los años 2013 y el 11.11.2021. La inclusión de dicho tramo temporal extinto deviene en la **nulidad parcial insubsanable** de la cuantificación de la multa por vulneración flagrante de las normas de orden público, debiendo reconducirse los costos evitados únicamente al periodo fiscalizable.

ii) El recurrente señala que la Autoridad Administrativa del Agua pretendió atribuirle un vertimiento ininterrumpido durante 13 años sobre la base de una arbitraria "presunción de continuidad". Manifiesta que en el expediente no existen actas ni fiscalizaciones previas a la supervisión realizada el **09 de septiembre de 2025** en la concesión *Solitario 2002* (coordenadas UTM WGS-84: Este 340 269 / Norte 8 559 962). Alegar la existencia de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 86E28207

vertimientos en el tramo 12.11.2021 al 08.09.2025 sin medios probatorios idóneos vulnera la carga de la prueba y el Principio de Presunción de Licitud consagrado en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la LPAG.

iii) Con base en lo expuesto, la empresa solicita que se declare la nulidad parcial de la cuantificación de la multa, recalificando la sanción y se reconduzcan los costos evitados excluyendo el tramo prescrito (2013 al 11.11.2021), limitando el cálculo estrictamente al periodo legalmente fiscalizable, efectuando una restructuración matemática del Cuadro N° 08: Costos evitados por el infractor, conforme se advierte en la siguiente imagen:

Cuadro N° 08: Costos evitados por el infractor

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	Costo S/
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50
Retribución Económica por vertimientos (Solo 2025)	6,660.00
Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones	0.00
TOTAL, S/	7,634.70
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5350
Equivalente en UIT	1.43

iv) Anexa, como prueba nueva, un panel fotográfico del área en donde se puede ver el cese definitivo de la descarga efluente hacia la quebrada Sin Nombre con el que busca acreditar el levantamiento de la medida complementaria dictada.

QUINTO.- Que, la Resolución Directoral N° 0220-2026-ANA-AAA.MDD fue notificada en fecha 12.08.2026 conforme se advierte del acta de notificación y el recurso de reconsideración fue presentado en fecha 02.09.2026, siendo interpuesto dentro del plazo legal, conforme lo determina el numeral 207.2 del artículo 207 del TUO de la LPAG, por lo que corresponde efectuar el análisis correspondiente.

SEXTO.- Que, el artículo 208 del TUO de la LPAG señala que *"El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dicto el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. […]".*

SÉPTIMO.- Que**,** según la doctrina nacional autorizada, el recurso de reconsideración *es el recurso optativo que puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de una decisión controvertida, a fin que evalué la nueva prueba aportada, y por acto de contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo*[1]*. […].* En este sentido para la determinación de una prueba nueva *[…] es necesario distinguir entre: (i) el hecho materia de la controversia que requiere ser probado y (ii) el hecho o hechos que son invocados para probar el hecho controvertido*[2]. Por tanto, deberá acreditarse la relación directa entre la nueva prueba y la necesidad del cambio de pronunciamiento. Es decir, deberá evidenciarse la pertinencia de la nueva prueba que justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de algunos de los puntos controvertidos.

OCTAVO.- Que, la nueva prueba debe demostrar algún nuevo hecho o circunstancia, idea que es perfectamente aplicable a la finalidad del recurso de reconsideración, la cual es controlar las decisiones de la administración en términos de verdad material y ante la posibilidad de la generación de nuevos hechos. La Administración, en consecuencia, debe

[1] MORON URBNINA, Juan Carlos. *"Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General" Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS)* p. 213. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2019.

[2] MORON URBNINA, Juan Carlos. *"Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General" Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS)* p. 216. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2019.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 86E28207

resolver analizando nuevos elementos de juicio[3], es decir, una segunda revisión del caso en concreto por parte de la primera instancia, requiere de un nuevo medio probatorio que modifique la situación en la que se resolvió inicialmente el expediente. Por ello, la nueva prueba es requisito indispensable para que se proceda a evaluar el recurso de reconsideración.

NOVENO.- Que**,** cabe señalar que no resultan idóneos como nueva prueba una nueva argumentación jurídica sobre los mismos hechos, la presentación del documento original cuando en el expediente obra una copia simple, entre otras. Asimismo, el recurso de reconsideración no es una vía para el reexamen de los argumentos y pruebas presentadas por el administrado durante la tramitación del procedimiento administrativo, sino que su camino está orientado a pruebas nuevas que no hayan sido analizadas por esta Autoridad. En tal sentido, para los argumentos referidos a una diferente interpretación de las pruebas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, estos tienen como mecanismo de revisión el recurso de apelación conforme a lo establecido en el artículo 209 del TUO de la LPAG.

DÉCIMO.- Que, mediante el Informe Legal N.° 0142-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 02.10.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua procedió a evaluar los elementos documentales presentados por la empresa Minera Seca Aguajal S.A. conjuntamente con su recurso de reconsideración, a efectos de determinar su pertinencia y su incidencia respecto de los fundamentos que sustentaron la Resolución Directoral N° 0220-2026-ANA-AAA.MDD; correspondiendo efectuar el análisis de cada uno de los extremos cuestionados por la recurrente, conforme se desarrolla a continuación:

i) Respecto a la prescripción de la infracción y la carga probatoria de la continuidad, cabe precisar lo siguiente:

- El numeral 233.1 del artículo 233 del TUO de la LPAG establece que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo establecido por las leyes especiales y, en defecto de este, a los cuatro (4) años.

- Asimismo, el numeral 233.2 del artículo 233 establece reglas diferenciadas para el inicio del cómputo del plazo de prescripción según se trate de infracciones instantáneas, continuadas o permanentes; disponiendo, además, que dicho cómputo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador mediante la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción imputados a título de cargo.

- Por su parte, el numeral 233.2 dispone que el cómputo de dicho plazo se inicia desde el día en que la infracción se hubiera cometido o, tratándose de infracciones continuadas, desde el día en que cesó la última acción constitutiva de la infracción y que el cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la notificación del acto de inicio del procedimiento administrativo sancionador.

- El Principio de Presunción de Licitud, previsto en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la LPAG, establece que las entidades administrativas deben presumir que los administrados han actuado con apego a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. En esa línea, corresponde a la administración la carga probatoria de acreditar no solo la comisión de la falta, sino también la temporalidad y continuidad de la conducta infractora.

- Para atribuir a la administrada la ejecución continuada de la conducta infractora durante un determinado periodo, resulta necesario que dicha temporalidad se encuentre sustentada en elementos probatorios suficientes que permitan establecer

[3] GUZMAN, Christian. *"El Procedimiento Administrativo"* p. 279. Ara Editores, Lima, 2007.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 86E28207

razonablemente la permanencia o continuidad del vertimiento. En consecuencia, no resulta suficiente extender retrospectivamente la conducta constatada el 09.09.2025 a periodos anteriores sobre la sola base de una presunción de continuidad, sin elementos objetivos que permitan acreditar dicha circunstancia.

- De la reevaluación integral de los actuados se advierte que no obran elementos probatorios suficientes que permitan acreditar objetivamente que la empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A. hubiera efectuado de manera continua el vertimiento de aguas residuales de tipo minero desde el año 2013 hasta el 08.09.2025 en la concesión Solitario 2002. Por el contrario, el elemento probatorio objetivo que acredita la existencia del vertimiento corresponde al Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimiento de Aguas Residuales no Autorizado, de fecha 09.09.2025, mediante la cual se constató en campo la existencia del vertimiento en las coordenadas UTM WGS 84, zona 19 Sur: Este 340 269 m y Norte 8 559 962 m. En consecuencia, no resulta jurídicamente procedente extender retrospectivamente dicha conducta a periodos anteriores a la fecha de su constatación sobre la sola base de una presunción de continuidad, sin elementos probatorios objetivos que acrediten su ejecución durante dichos periodos.

- En consecuencia, no corresponde acoger el argumento de la recurrente en el sentido de establecer el 12.11.2021 como límite temporal automático de la conducta infractora por aplicación del plazo de prescripción. Sin perjuicio de ello, de la revisión de los actuados tampoco se advierten elementos probatorios suficientes que permitan extender retrospectivamente la conducta constatada el 09.09.2025 hacia periodos anteriores a dicha fecha. Por tanto, para efectos de la determinación del beneficio ilícito y de los costos evitados, corresponde considerar únicamente el periodo respecto del cual exista sustento probatorio suficiente, excluyéndose del cálculo los periodos anteriores al 09.09.2025, no por haberse acreditado la prescripción de tales hechos, sino porque la ejecución de la conducta infractora durante dichos periodos no se encuentra suficientemente acreditada en el expediente.

ii) Respecto a la falta de sustento y debida motivación de los costos de supervisión, notificaciones y otras acciones cabe precisar lo siguiente:

- El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar y el artículo 6 del TUO de la LPAG, consagran el Principio del Debido Procedimiento y el Deber de Debida Motivación, según los cuales los actos administrativos deben expresar de manera clara, objetiva y suficiente los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la decisión, prohibiendo expresamente las formulaciones genéricas o las estimaciones arbitrarias.

- Asimismo, el Principio de Razonabilidad (numeral 3 del artículo 230 del TUO de la LPAG) exige que las sanciones administrativas guarden una estricta adecuación entre la gravedad del hecho y el monto de la sanción, debiendo sustentarse todo componente económico de la multa (como los costos evitados por fiscalización o trámites) en elementos objetivos, ciertos y fehacientemente acreditados en el expediente.

- De la revisión de la Resolución Directoral N° 0220-2026-ANA-AAA.MDD y la liquidación contenida en el *Cuadro N° 08: Costos evitados por el infractor*, se observa que la Autoridad Instructora incorporó montos dinerarios atribuidos a *"costos generados por la realización de supervisión de campo, notificaciones"* como parte integrante del beneficio ilícito o costo evitado imputado a la empresa recurrente. Al respecto, la administrada alegó en su recurso de reconsideración que dichos importes fueron trasladados a la liquidación final de forma genérica y sobreestimada, sin que obren en el expediente documentos o desagregados técnicos suficientes que respalden la determinación y cuantificación de dichos importes.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 86E28207

- En ese sentido, de la revisión de los informes y demás actuados que obran en el expediente, no se advierten elementos documentales suficientes que permitan identificar y sustentar objetivamente la composición, metodología de cálculo y cuantificación del importe de S/ 3 000,00 (tres mil y 00/100 soles) atribuido a los "costos generados por la realización de supervisión de campo, notificaciones y otras acciones". En consecuencia, al no encontrarse debidamente acreditada la determinación de dicho importe, corresponde excluirlo del cálculo de los costos evitados, en observancia del Principio del Debido Procedimiento y del deber de debida motivación, previstos en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar y en el artículo 6 del TUO de la LPAG.

- Por consiguiente, al no encontrarse debidamente sustentados en los actuados los montos imputados por concepto de *"costos generados por la realización de supervisión de campo, notificaciones"*, corresponde excluir dicho concepto del cálculo de los costos evitados, sin perjuicio de aquellos conceptos cuya procedencia y cuantificación cuenten con sustento normativo y documental verificable en el expediente, quedando de la siguiente forma:

Cuadro N° 08: Costos evitados por el infractor

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	***Costo S/***
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	*777.20*
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	*197.50*
Retribución Económica por vertimientos (del 09 de septiembre al 12 noviembre de 2025)	**6660.00**
TOTAL, S/	***7,634.70***
Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	***5500.00***
Equivalente en UIT	***1,39***

- Como consecuencia de la reevaluación efectuada, corresponde **declarar fundado en parte este extremo del recurso de reconsideración**, al haberse determinado que no obran en el expediente elementos probatorios suficientes que permitan acreditar la ejecución de la conducta infractora durante periodos anteriores a la constatación objetiva del vertimiento efectuada el 09.09.2025; por consiguiente, dichos periodos no deben ser considerados para efectos de la determinación de los costos evitados. Asimismo, corresponde excluir del cálculo el importe de S/ 3 000,00 (tres mil y 00/100 soles) atribuido al concepto de costos generados por la realización de supervisión, notificaciones y otras acciones, al no encontrarse suficientemente sustentada su cuantificación en los actuados, en observancia del Principio del Debido Procedimiento y del deber de debida motivación. En consecuencia, reformulado el Cuadro N.° 08: "Costos evitados por el infractor", los costos evitados ascienden a S/ 7 634,70 (siete mil seiscientos treinta y cuatro con 70/100 soles), equivalentes a 1,39 UIT, considerando el valor de la Unidad Impositiva Tributaria de S/ 5 500,00 empleado en el cálculo correspondiente. Del mismo modo, manteniéndose la calificación de la conducta infractora como **MUY GRAVE**, corresponde reformular el Cuadro N.° 09: "Calificación de la infracción a imponer", contenido en el numeral 5.2.4 de la Resolución Directoral N.° 0220-2026-ANA-AAA.MDD, considerando para los criterios de calificación de la infracción que no resultan cuantificables una valorización de 5,01 UIT, conforme al límite mínimo aplicable a las infracciones calificadas como muy graves previsto en el numeral 279.3 del artículo 279 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, y en observancia del Principio de Razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 230 del TUO de la LPAG. En tal sentido, corresponde sustituir la valorización de 3,50 UIT considerada en el cálculo precedente por **5,01 UIT** y adicionar a dicho importe el componente correspondiente a los costos evitados debidamente determinados, equivalente a 1,39 UIT, obteniéndose como resultado una multa total de **6,40 UIT**, conforme se desarrolla en el cuadro siguiente:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 86E28207

<table>
<tr><th colspan="4">Calificación de la infracción a Imponer</th></tr>
<tr><th>Criterios de calificación de infracción</th><th>Valorización</th><th>Cuantificación</th><th>UIT</th></tr>
<tr><td>La afectación o riesgo a la salud de la población</td><td>¿El vertimiento de aguas residuales a la quebrada sin nombre, puede constituir un riesgo potencial y podría causar daños a la salud de la población aledaña?
Según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA), esta entidad no ha otorgado derechos ni autorizaciones de uso de agua en la quebrada sin nombre para fines poblacionales. No obstante, se considera el riesgo potencial al ecosistema acuático.</td><td rowspan="3">El órgano instructor calificó la conducta como MUY GRAVE, ya que afecta la calidad del recurso hídrico y genera impactos ambientales negativos en la Quebrada Sin Nombre por parte de la empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A. que sin bien no son cuantificables, cabe aplicar la multa mínima posible en infracciones calificadas como muy graves, según lo establece el numeral 279.3 del artículo 279 del Reglamento de la Ley N° 29338, considerando el Principio de Razonabilidad contenido en el numeral 3. del artículo 230 del TUO de LPAG.</td><td rowspan="3">5,01</td></tr>
<tr><td>La gravedad de los daños generados</td><td>Conforme al acta de supervisión y el panel fotográfico, se constata aguas debajo del punto de vertimiento una alta densidad de sólidos suspendidos totales. El administrado, admite el vertido de aguas residuales mineras (mezcla de agua y sedimentos de alta concentración) hacia el cuerpo natural. Esta afectación física directa a la calidad del agua ratifica la calificación de infracción MUY GRAVE.</td></tr>
<tr><td>Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente</td><td>Se desvirtúa lo alegado por la administrada sobre la existencia de una poza de sedimentos (Imagen N° 02). Al no presentar coordenadas UTM y contrastarse con imágenes satelitales que muestran la ausencia de dicha estructura en la zona del proyecto, se concluye que el vertimiento es directo y sin tratamiento previo, agravando el impacto ambiental.</td></tr>
<tr><td>Los beneficios económicos obtenidos por el infractor</td><td>La empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A. obtuvo un beneficio económico asociado a los costos evitados determinados y acreditados en el presente procedimiento, correspondientes a:
➢ el trámite de autorización de vertimiento;
➢ el concepto aplicable por inspección ocular; y
➢ la retribución económica calculada para el periodo evaluado.</td><td>Cuadro N° 08: Costos evitados por el infractor
<table><tr><th colspan="2">COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR</th></tr><tr><td>Descripción</td><td>Costo S/</td></tr><tr><td>Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual</td><td>777.20</td></tr><tr><td>Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km</td><td>197.50</td></tr><tr><td>Retribución Económica por vertimientos (del 09 de septiembre al 12 noviembre de 2025)</td><td>6660.00</td></tr><tr><td>TOTAL, S/</td><td>7,634.7</td></tr><tr><td>Una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT)</td><td>5500.00</td></tr><tr><td>Equivalente en UIT</td><td>1,39</td></tr></table></td><td>1,39</td></tr>
<tr><td>Los costos en que incurra el estado para atender los daños generados</td><td>En mérito al cuestionamiento realizado por la recurrente mediante el recurso de reconsideración sobre dicho criterio de calificación de infracción, cabe señalar que los gastos efectuados por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, no ha sido acreditado, por lo que ha sido suprimido el cobro no sustentado de S/ 3,000.00 por supervisión y notificaciones (fijándolo en S/ 0.00).</td><td>-----</td><td>-----</td></tr>
<tr><td>Reincidencia</td><td>No aplica</td><td></td><td>---</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL, de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)</td><td>6,40</td></tr>
</table>

iii) Respecto al cese del vertimiento de aguas residuales y la solicitud de levantamiento de la medida complementaria, cabe precisar lo siguiente:

- Como nueva prueba, la administrada presentó un panel fotográfico con imágenes de fecha 01.09.2026, mediante el cual pretende acreditar la clausura física del punto de descarga y, consecuentemente, el cese del vertimiento de aguas residuales de tipo minero hacia la quebrada Sin Nombre, hecho directamente relacionado con el cumplimiento de la medida complementaria dispuesta en el Artículo 3 de la Resolución Directoral N.° 0220-2026-ANA-AAA.MDD. Al respecto, cabe precisar que la citada resolución fue notificada válidamente a la administrada el 12.08.2026; por tanto, las imágenes que conforman el referido panel fotográfico corresponden a una fecha posterior a la emisión y notificación del acto administrativo impugnado. En ese sentido, dicho medio probatorio constituye un elemento sobreviniente orientado a acreditar una situación fáctica posterior vinculada al supuesto cumplimiento de la medida complementaria, correspondiendo efectuar su valoración en dicho contexto, en observancia del Principio de Verdad Material, sin que su sola presentación permita tener por acreditado, de manera definitiva, el cese efectivo y permanente del vertimiento.

- Si bien el panel fotográfico presentado constituye un elemento probatorio sobreviniente que aporta indicios respecto del posible cese de la descarga hacia la quebrada Sin Nombre, dicho medio probatorio, por sí solo, no permite verificar técnicamente el cese efectivo y permanente del vertimiento. En consecuencia, no corresponde disponer en esta instancia el levantamiento de la medida complementaria, debiendo mantenerse hasta que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari efectúe la correspondiente verificación de campo.

- En consecuencia, corresponde disponer que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari efectúe las acciones de fiscalización pertinentes, a fin de verificar in situ y de manera técnica el cese efectivo y permanente del vertimiento no autorizado

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 86E28207

hacia la quebrada Sin Nombre. En caso de constatarse que el vertimiento persiste o ha sido reanudado, deberán adoptarse las acciones administrativas que correspondan conforme a los hechos objetivamente verificados y al marco normativo vigente, observando, de resultar aplicable, las reglas previstas para la continuación de infracciones en el numeral 7 del artículo 230 del TUO de la LPAG.

Por tanto, del análisis fáctico y jurídico efectuado, corresponde declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A. contra la Resolución Directoral N.° 0220-2026-ANA-AAA.MDD, en el extremo referido a la determinación de los costos evitados y a la consecuente cuantificación de la sanción, al haberse determinado que no obran elementos probatorios suficientes que permitan extender la ejecución de la conducta infractora a periodos anteriores a la constatación efectuada el 09.09.2025, así como por no encontrarse suficientemente sustentado el importe de S/ 3 000,00 atribuido a los costos de supervisión, notificaciones y otras acciones; correspondiendo, en consecuencia, reformular los cuadros respectivos y el monto de la sanción. Asimismo, respecto del panel fotográfico presentado como nueva prueba para acreditar el cese del vertimiento, corresponde disponer su verificación mediante acciones de fiscalización a cargo de la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, manteniéndose la medida complementaria hasta que se verifique técnicamente el cese efectivo del vertimiento.

UNDÉCIMO.- Que, de conformidad con el artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y con lo establecido en el literal b) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 018-2017-MINAGRI

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Declarar **FUNDADO EN PARTE** el recurso de reconsideración, interpuesto por la empresa **MINERA SECA AGUAJAL S.A.** identificada con **RUC N° 20528082786**, contra la Resolución Directoral N° 0220-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 11.08.2026, respecto de los extremos relacionados con la determinación de los costos evitados y la consecuente cuantificación de la sanción, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- EXCLUIR de la determinación de los costos evitados atribuidos a la empresa MINERA SECA AGUAJAL S.A. los periodos anteriores al **09.09.2025**, al no obrar en el expediente elementos probatorios suficientes que permitan acreditar la ejecución de la conducta infractora durante dichos periodos, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- EXCLUIR de la determinación de los costos evitados el importe de S/ 3 000,00 (tres mil y 00/100 soles) correspondiente al rubro denominado “Costos generados por realizar supervisión, notificaciones y otras acciones”, al no encontrarse suficientemente sustentada su cuantificación en los actuados; y, en consecuencia, **APROBAR** la reliquidación de los costos evitados, los cuales ascienden a S/ 7 634,70 (siete mil seiscientos treinta y cuatro con 70/100 soles), equivalentes a 1,39 UIT, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- REFORMAR el monto de la sanción pecuniaria impuesta mediante el Artículo 1 de la parte resolutiva de la Resolución Directoral N.° 0220-2026-ANA-AAA.MDD, únicamente en cuanto a su cuantía, sustituyendo la multa de 20,48 UIT por una multa de **6,40 UIT** (seis coma cuarenta Unidades Impositivas Tributarias), manteniéndose la calificación de la infracción como **MUY GRAVE**, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo con el siguiente detalle:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 86E28207

<table>
<tr><th>INFRACTOR</th><th>RUC N°</th><th colspan="2">RAZÓN SOCIAL</th><th rowspan="2">SANCIÓN</th><th>CALIFICACIÓN</th><th>TIPO</th><th>MONTO (UIT)</th><th colspan="2">PLAZO CUMPLIMIENTO
Pago de Multa</th></tr>
<tr><td rowspan="8">INFRACCIÓN</td><td>20528082786</td><td colspan="2">MINERA SECA AGUAJAL S.A.</td><td>Muy grave</td><td>Multa</td><td>6,40</td><td colspan="2">15 días hábiles</td></tr>
<tr><td colspan="3">DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS</td><td rowspan="8">FUENTE NATURAL DE AGUA</td><td>CLASE</td><td>TIPO</td><td>NOMBRE</td><td colspan="2">UNIDAD HIDROGRÁFICA</td></tr>
<tr><td colspan="3">Efectuar vertimiento de aguas residuales de tipo minero a la quebrada sin nombre, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, proveniente de la operación de lavado de material aurífero en chute por granulometría</td><td>Superficial</td><td>Quebrada</td><td>Sin Nombre</td><td colspan="2">Cuenca Inambari (Código 46648)</td></tr>
<tr><td colspan="3">TIPIFICACIÓN</td><td colspan="5">UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PUNTO DE VERTIMIENTO</td></tr>
<tr><td>Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS</td><td>Art. 277 REGLAMENTO LRH</td><td>DÁTUM</td><td>ZONA</td><td>ESTE (m)</td><td colspan="2">NORTE (m)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9. Realizar vertimientos sin autorización.</td><td rowspan="3">d. Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas residuales, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua</td><td>UTM WGS84</td><td>19 Sur</td><td>340 269</td><td colspan="2">8 559 962</td></tr>
<tr><td colspan="5">UBICACIÓN POLÍTICA</td></tr>
<tr><td>DEPARTAMENTO</td><td>PROVINCIA</td><td colspan="2">DISTRITO</td><td>SECTOR</td></tr>
<tr><td>Madre de Dios</td><td>Manu</td><td colspan="2">Huepetuhe</td><td>Nueva</td></tr>
</table>

ARTÍCULO 5.- MANTENER la medida complementaria de cese inmediato del vertimiento dispuesta mediante el Artículo 3 de la parte resolutiva de la Resolución Directoral N.° 0220-2026-ANA-AAA.MDD, hasta que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari verifique técnicamente el cese efectivo del vertimiento no autorizado, conforme a los fundamentos desarrollados en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 6.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari realice las acciones de fiscalización correspondientes, a efectos de verificar in situ y de manera técnica el cese efectivo y permanente del vertimiento no autorizado hacia la quebrada Sin Nombre, así como el cumplimiento de la medida complementaria dispuesta mediante la Resolución Directoral N.° 0220-2026-ANA-AAA.MDD. En caso de constatarse durante la diligencia de fiscalización que el vertimiento no autorizado persiste o ha sido reanudado, deberán adoptarse las acciones administrativas que correspondan, conforme al marco normativo vigente y a los hechos objetivamente constatados, observando, de resultar aplicable, las reglas previstas para la continuación de infracciones en el numeral 7 del artículo 230 del TUO de la LPAG.

ARTÍCULO 7.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 8.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa Minera Seca Aguajal S.A**.** en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Energía y Minas Madre de Dios, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, a la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA
DIRECTOR (E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/eahv

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 86E28207